



UNIÓN EUROPEA

EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

I. EL DERECHO DE LA UE



NORMATIVA BÁSICA

- Arts 288 a 299 TFUE con especial atención a los arts 288 y 289.
- Art 48 TUE (modificación de los tratados)

CONCEPTO DEL D° DE LA UE

- Es el D° **propio y específico** de la UE.
- Es el **conjunto de normas** que regulan la organización, funcionamiento y competencias de la UE en sus relaciones internas y externas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- D° CON EFECTOS INTERNOS Y EXTERNOS

- Produce efectos en el interior de la Unión
- Tb produce efectos hacia el exterior afectando en las relaciones con los EEMM y con otros estados u organizaciones

2.- D° AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE

- Cuenta con instituciones y procedimientos propios para la producción y control de las normas que lo constituyen

3.- D° BASADO EN UN SISTEMA DE ATRIBUCIÓN

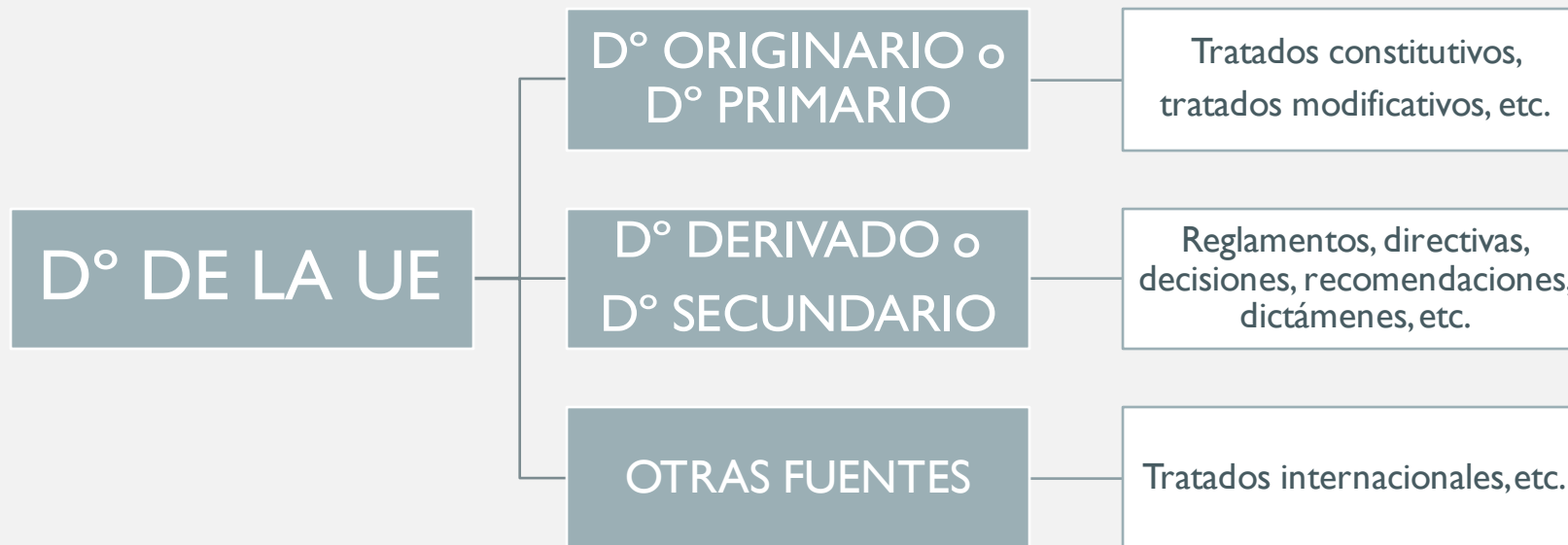
- No puede regular cualquier materia, solo puede hacerlo en aquellas que tiene atribuidas competencias de acuerdo con los Tratados

2. CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS DEL Dº DE LA UNIÓN



CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS DEL D° DE LA UNIÓN

- La clasificación más popular del D° de la UE es la siguiente:



¿DE DÓNDE EMANA EL DERECHO ORIGINARIO Y DERIVADO?

D°
ORIGINARIO

PROCEDE DE LOS **EEMM**

D°
DERIVADO

PROCEDE DE LAS **INSTITUCIONES**

EJEMPLO TUE

PREÁMBULO



SU MAJESTAD EL REY DE LOS BELGAS, SU MAJESTAD LA REINA DE DINAMARCA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL PRESIDENTE DE IRLANDA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HELÉNICA, SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA, SU ALTEZA REAL EL GRAN DUQUE DE LUXEMBURGO, SU MAJESTAD LA REINA DE LOS PAÍSES BAJOS, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA, SU MAJESTAD LA REINA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE ⁽¹⁾,

RESUELTOS a salvar una nueva etapa en el proceso de integración europea emprendido con la constitución de las Comunidades Europeas,

INSPIRÁNDOSE en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho,

EJEMPLO REGLAMENTO PROTECCIÓN DE DATOS

(Actos legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 27 de abril de 2016

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

(Texto pertinente a efectos del EEE)



EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 16,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ⁽¹⁾,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones ⁽²⁾,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ⁽³⁾,

Considerando lo siguiente:

⁽¹⁾ La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho

D° PRIMARIO



D° PRIMARIO

D° PRIMARIO

Principio de jerarquía normativa:

-El D° originario prevalece sobre las normas de D° derivado.

-El D° originario podrá modificar cualquier norma de D° derivado de la UE, mientras que para poder modificar una norma de D° originario, será necesaria otra norma de D° originario.

Tratados constitutivos

Tratados de modificación

Tratados de adhesión

Protocolos de los mencionados tratados

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (desde el T. de Lisboa, art 6 TUE, mismo valor jurídico que los tratados).

Dº PRIMARIO

T. constitutivos

- T. París (1951) constitutivo de la CECA
- T. Roma constitutivos de la CEE y EUROATOM (1957)
- T. Maastricht sobre la UE (1992)

T. de modificación

- Acta Única Europea (1986)
- T. Ámsterdam (1997)
- T. Niza (2001)
- T. Lisboa (2007)

T. de adhesión

- Dinamarca, Irlanda y el RU (RU se retiró de la UE, desde el 1 feb 2020)
- Grecia (1979)
- España, Portugal (1985)
- Austria, Finlandia, Suecia (1994)
- Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa (2003)
- Rumanía, Bulgaria (2005)
- Croacia (2012)

Acuerdos complementarios

- T. sobre la fusión de las instituciones ejecutivas («Tratado de Fusión») (1965)
- Convenio sobre Instituciones Comunes (1957)
- Tratado de Fusión de Ejecutivos (1965)
- Tratado Presupuestario de Luxemburgo (1970)
- Tratado Presupuestario de Bruselas (1975)

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LOS TRATADOS (ART 48 TUE)

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN ORDINARIO

- **INICIATIVA:**
 - Gobierno de cualquier EM
 - Parlamento Eu
 - Comisión
- **OBJETO:** Cambios fundamentales relativos a las competencias de la UE
- **PROCEDIMIENTO:** Exige convocatoria de una Conferencia Intergubernamental para adoptar propuestas de modificación por mutuo acuerdo
- **ENTRADA EN VIGOR:** Tras haber sido ratificadas las modificaciones por todos los EEMM de conformidad con sus respectivas normas constitucionales
- Si, transcurridos **2 AÑOS**, desde la firma del tratado modificativo, **4/5 partes de los EEMM** lo han ratificado y uno o varios EEMM tienen dificultades para su ratificación, el Consejo Europeo examinará la cuestión.

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN SIMPLIFICADOS

- **INICIATIVA:**
 - IDEM
 - Con la diferencia que presentan los proyectos al Consejo Europeo (y no al Consejo, como ocurre en la revisión ordinaria)
- **OBJETO:** Revisiones de disposiciones de la 3ra parte del TFUE, relativas a políticas y acciones internas de la Unión.
- **PROCEDIMIENTO:** El Consejo Europeo por UNANIMIDAD tomará una decisión, previa consulta al P.EU y la Comisión (y al BCE en caso de que sea una modificación de ámbito monetario)
- **ENTRADA EN VIGOR:** La decisión entrará en vigor una vez aprobada por los EEMM de acuerdo con sus normas constitucionales
- La decisión no podrá aumentar las competencias atribuidas a la Unión por los tratados.

D° DERIVADO



D° DERIVADO

D° derivado: es el conjunto de normas adoptadas por las instituciones de la Unión para lograr los objetivos establecidos en los tratados

- Emana de las instituciones y NO de los EEMM
- Responde a la necesidad de tomar medidas para cumplir los fines establecidos en los tratados

Dº DERIVADO - CLASIFICACIÓN

Según el procedimiento
utilizado para su adopción

Actos legislativos en los que se ha
utilizado un proc. legislativo
ordinario o especial

Actos NO legislativos adoptados
por otro procedimiento decisorio

Según su
carácter

Actos jurídicos
vinculantes

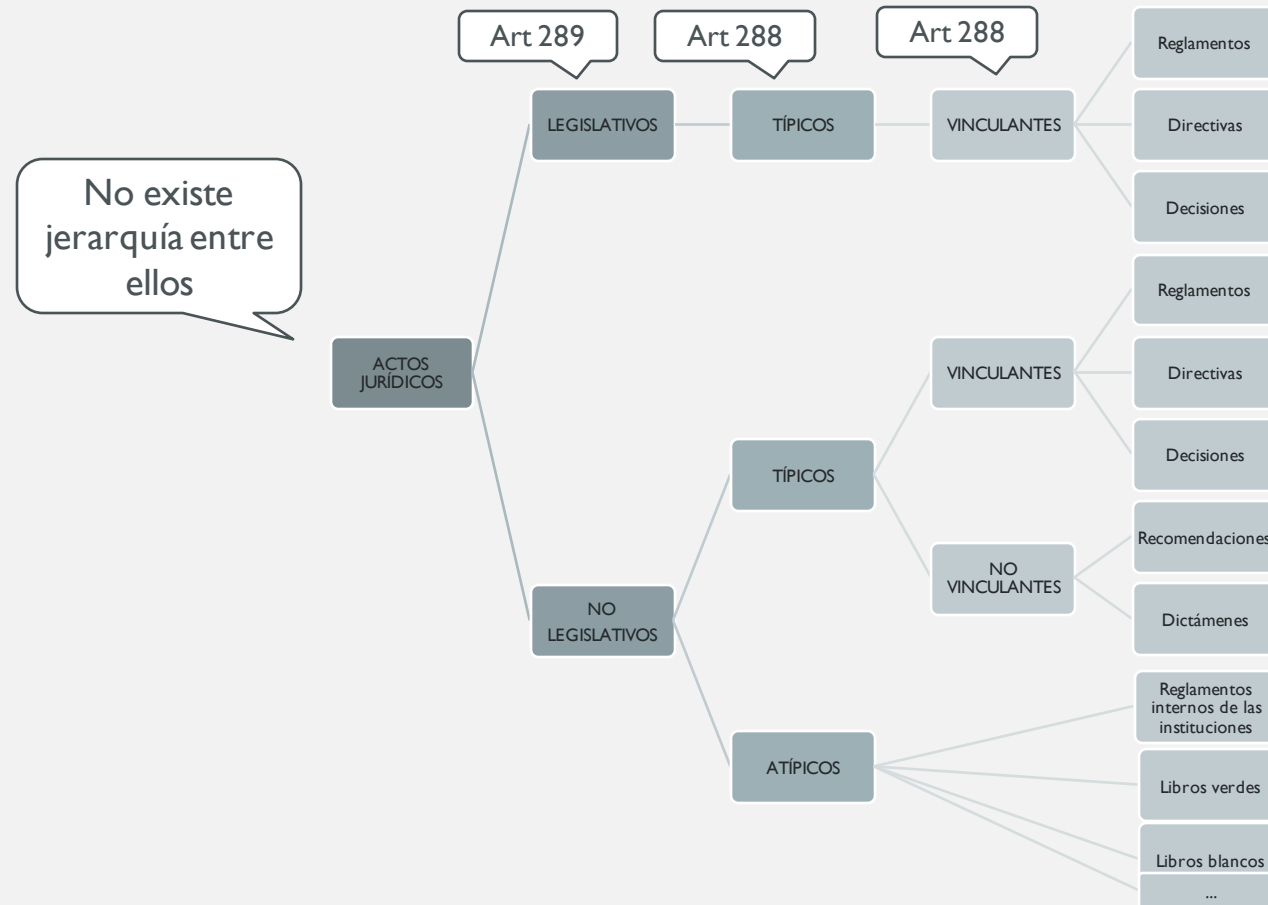
Actos jurídicos
NO vinculantes

Según su
regulación en el
tratado

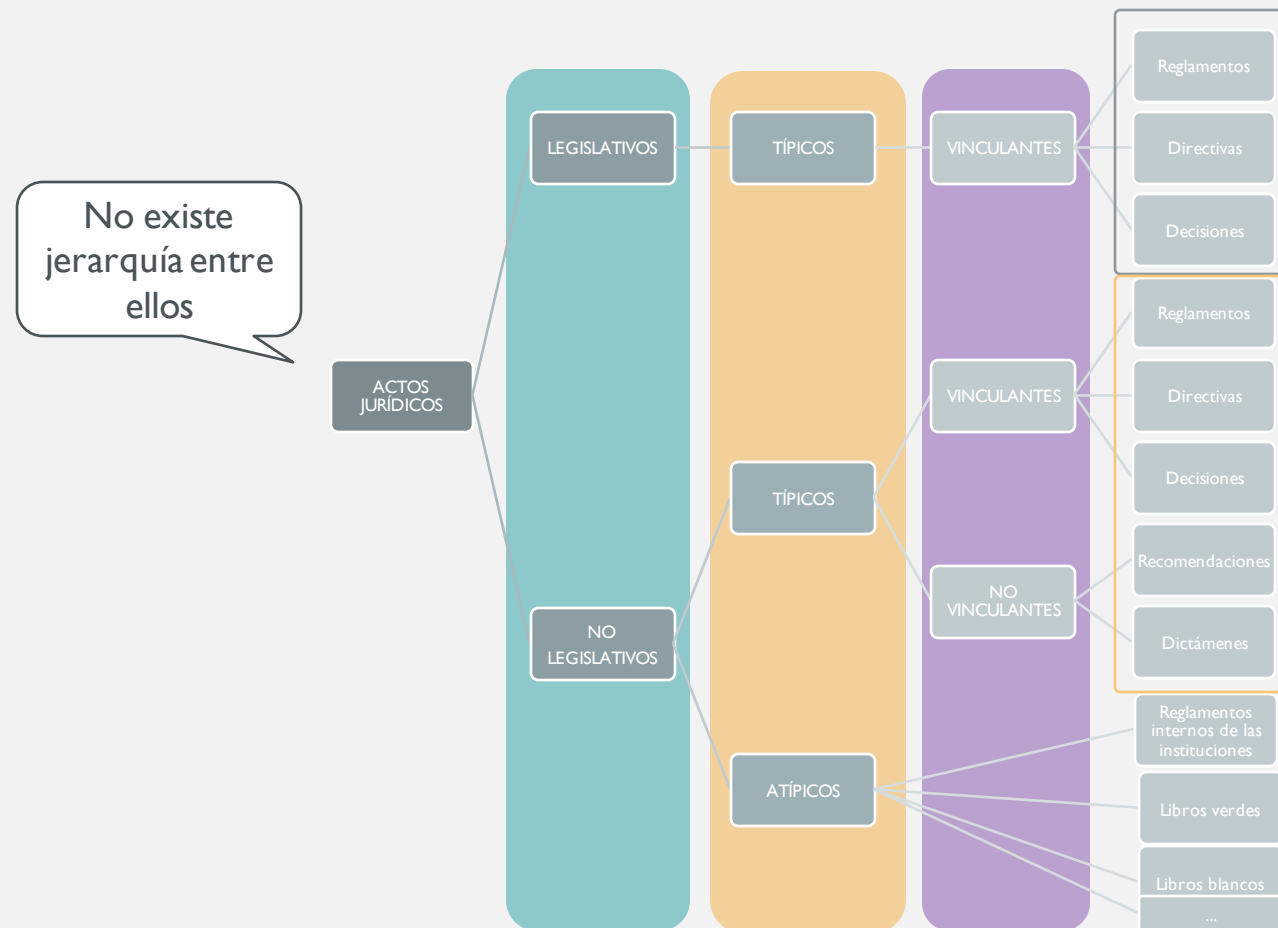
Actos típicos (los
recogidos en el
art 288 del TFUE)

Actos atípicos
(no recogidos en
el art 288 TFUE)

Dº DERIVADO - CLASIFICACIÓN



Dº DERIVADO - CLASIFICACIÓN



ACTOS LEGISLATIVOS

ART
289
TFUE

1. El procedimiento **legislativo ordinario** consiste en la adopción conjunta por el **Parlamento Europeo** y el **Consejo**, a propuesta de la **Comisión**, de un reglamento, una directiva o una decisión. Este procedimiento se define en el artículo 294.
2. En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el **Parlamento Europeo** con la participación del **Consejo**, bien por el **Consejo** con la participación del **Parlamento Europeo**, constituirá un procedimiento **legislativo especial**.
3. Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán **actos legislativos**.
4. En los casos específicos previstos por los Tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de **Estados miembros** o del **Parlamento Europeo**, por recomendación del **Banco Central Europeo** o a petición del **Tribunal de Justicia** o del **Banco Europeo de Inversiones**.

ACTOS LEGISLATIVOS

ART
289
TFUE

1. El procedimiento **legislativo ordinario** consiste en la adopción **conjunta** por el **Parlamento Europeo** y el **Consejo**, a propuesta de la **Comisión**, de un reglamento, una directiva o una decisión. Este procedimiento se define en el artículo 294.

2. En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el **Parlamento Europeo** con la participación del **Consejo**, bien por el **Consejo** con la **participación** del **Parlamento Europeo**, constituirá un procedimiento **legislativo especial**.

3. Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán **actos legislativos**.

4. En los casos específicos previstos por los Tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de **Estados miembros** o del **Parlamento Europeo**, por recomendación del **Banco Central Europeo** o a petición del **Tribunal de Justicia** o del **Banco Europeo de Inversiones**.

ACTOS LEGISLATIVOS – PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

PROC. LEGISLATIVO ORDINARIO (Art 294 TFUE)

- La **Comisión** presenta una propuesta al **P. EU** y al **Consejo**
- Según haya acuerdo o no, se produce:
 - 1ª Lectura
 - 2ª Lectura
 - Conciliación: comité formado por igual nº de miembros del **Consejo** o sus representantes y por igual nº de miembros que representen al **P.Eu**
 - 3º Lectura

PROC. LEGISLATIVO ESPECIAL

- De acuerdo con los tratados, en la mayoría de ocasiones que se emplea este procedimiento, el acto es adoptado por el **Consejo** tras consultar al **Parlamento Europeo** o con su aprobación.
- Excepciones:
 - **Art 223** Regulación de la elección de los eurodiputados
 - **Art 226** De las comisiones de investigación
 - **Art 228** del Defensor del Pueblo

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO (Art 294 TFUE) I/3

2. La **Comisión** presenta una propuesta al  **Parlamento Europeo (PE)**
Consejo (Cjo)

PRIMERA LECTURA

3. El **PE** aprueba su posición en 1ª lectura, la transmite al **Cjo**
4. Si el **Cjo** aprueba la posición del **PE** → **ACTO APROBADO**
5. Si el **Cjo** NO aprueba la posición del **PE**, adoptará su posición en 1ª lectura y la transmitirá al **PE**
6. El **Cjo** informará de sus razones al **PE**
7. La **Comisión** informará de su posición al **PE**

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO (Art 294 TFUE) 2/3

SEGUNDA LECTURA

7. Si en el plazo de **3 meses** desde la transmisión, el **PE**:

7.a. Aprueba la posición del **Cjo** o NO toma decisión → **ACTO APROBADO**

7.b. Rechaza por MAYORÍA de los miembros la posición del **Cjo** → **ACTO NO ADOPTADO**

7.c. Propone enmiendas por MAYORÍA de los miembros al texto del **Cjo** en 1ª lectura:

- Se transmitirá el texto modificado al **Cjo** y a la **Comisión**, que dictaminará sobre las enmiendas

8. Si en el plazo de **3 meses** desde la recepción de enmiendas del **PE**,

- 8.a El **Cjo** por MAYORÍA CUALIFICADA aprueba las enmiendas → **ACTO ADOPTADO**

- 8.a El **Cjo** por MAYORÍA CUALIFICADA NO aprueba todas las enmiendas → El presidente del **Cjo**, de acuerdo con el presidente del **PE** convocará al **Comité de Conciliación** en el plazo de **6 semanas**.

9. El **Cjo** se pronunciará por UNANIMIDAD sobre las enmiendas con dictamen NEGATIVO por parte de la **Comisión**

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO (Art 294 TFUE) 3/3

CONCILIACIÓN

10. **Comité de Conciliación** formado por = n° de miembros del **Cjo** o sus representantes y miembros que represente al **PE**. Misión: Alcanzar un acuerdo en **6 semanas** por MAY. CUALIFICADA de los miembros del **Cjo** y MAYORÍA de los miembros del **PE** sobre un texto conjunto

11. La **Comisión** participará en los trabajos

12. Si en el plazo de **6 semanas** NO hay acuerdo → **ACTO NO ADOPTADO**

TERCERA LECTURA

13. Si el **Comité de Conciliación** aprueba un tx conjunto **PE / Cjo** dispondrán de **6 semanas** para:

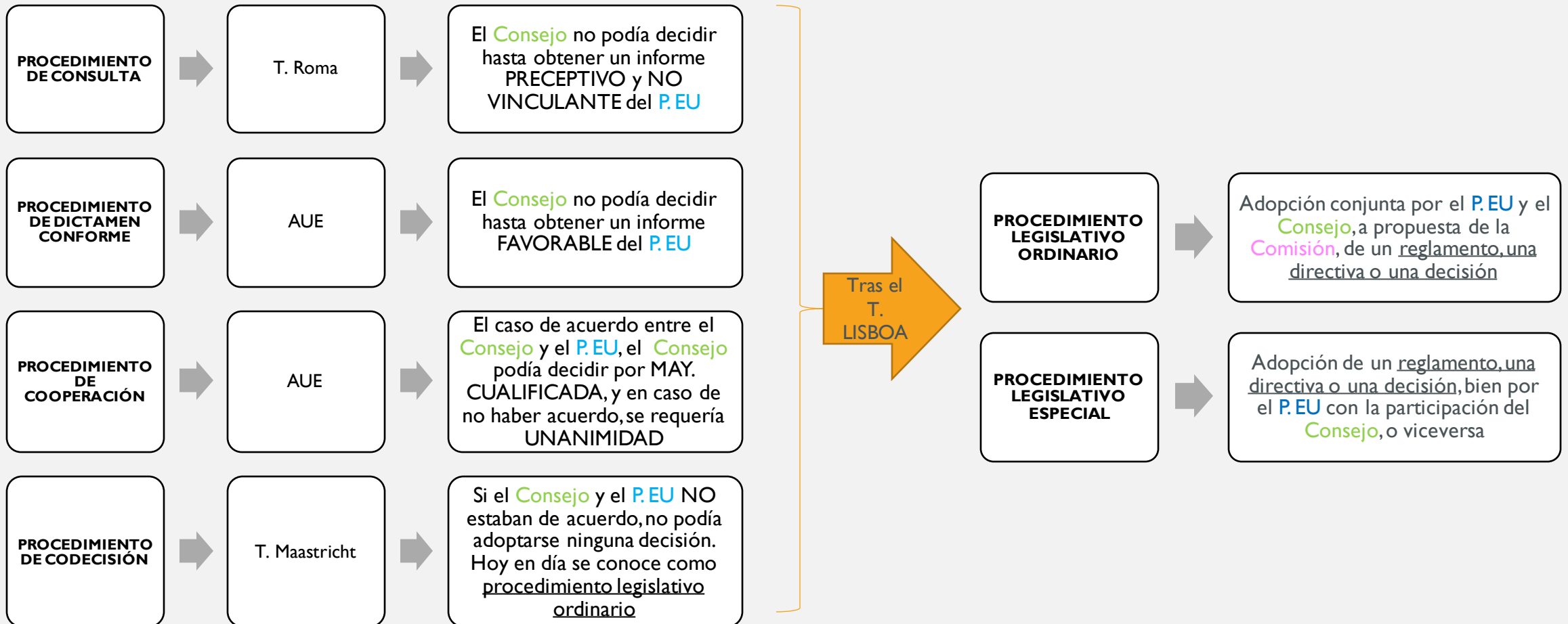
- **APROBAR** el acto en base al texto conjunto { **PE** → Por MAYORÍA de los **votos!** emitidos
Cjo → Por MAYORÍA CUALIFICADA
- En su defecto → **ACTO NO ADOPTADO**

14. Los periodos indicados podrán, por iniciativa del **PE / Cjo** como máximo:

6 semanas → +2 semanas

3 meses → +1 mes

OTROS PROCEDIMIENTOS DECISORIOS PREVIOS



ACTOS TÍPICOS

ART
288
TFUE

Para ejercer las competencias de la Unión, las **instituciones** adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.

El **reglamento** tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

La **directiva** obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.

La **decisión** será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.

Las **recomendaciones** y los **dictámenes** no serán vinculantes

ACTOS TÍPICOS - VINCULANTES

REGLAMENTOS	DIRECTIVAS	DECISIONES
Alcance general: obligan a todos los EEMM y a todos los particulares	Carece de alcance general: tiene por destinatarios a uno, varios o todos los EEMM, <u>nunca</u> a los particulares	Carece de alcance general: tiene por destinatarios a uno o varios EEMM, o particulares <u>nunca</u> a todos
Obligatorio en todos sus elementos: obliga en el <u>resultado</u> que se persigue como en el <u>procedimiento</u> para alcanzarlo	Impone una obligación de resultado: obliga exclusivamente en cuanto al <u>fin</u> perseguido, por lo que tiene una función “armonizadora”.	Obligatorio en todos sus elementos: obliga en el <u>resultado</u> que se persigue como en el <u>procedimiento</u> para alcanzarlo
Directamente aplicable: no requiere la intervención normativa de los EEMM para su aplicación	Carece de aplicabilidad directa: requiere para su plena aplicación desarrollo normativo por parte de los EEMM	Directamente aplicable: no requiere la intervención normativa de los EEMM para su aplicación
Se publican preceptivamente en el DOUE. Facultativamente pueden notificarse a los EEMM a efectos informativos.	Se publican preceptivamente en el DOUE. Aquellas directivas que tengan por destinatarios a TODOS los EEMM. Entrada en vigor: en la fecha que ellos fijen o a falta de ella a los 20 días de su publicación	Decisiones legislativas y NO legislativas que NO indiquen destinatario: se publicarán en el DOUE y entrarán en vigor en la fecha que ellas fijen o a falta de ella a los 20 días de su publicación
Entrada en vigor: en la fecha que ellos fijen o a falta de ella a los 20 días de su publicación	Las demás directivas (que NO tengan como destinatario todos los EEMM), se notifican a los EEMM, entrando en vigor en fecha de notificación	Las demás decisiones, se notifican a los EEMM, entrando en vigor en fecha de notificación

PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS ACTOS JURÍDICOS

ART
297
TFUE

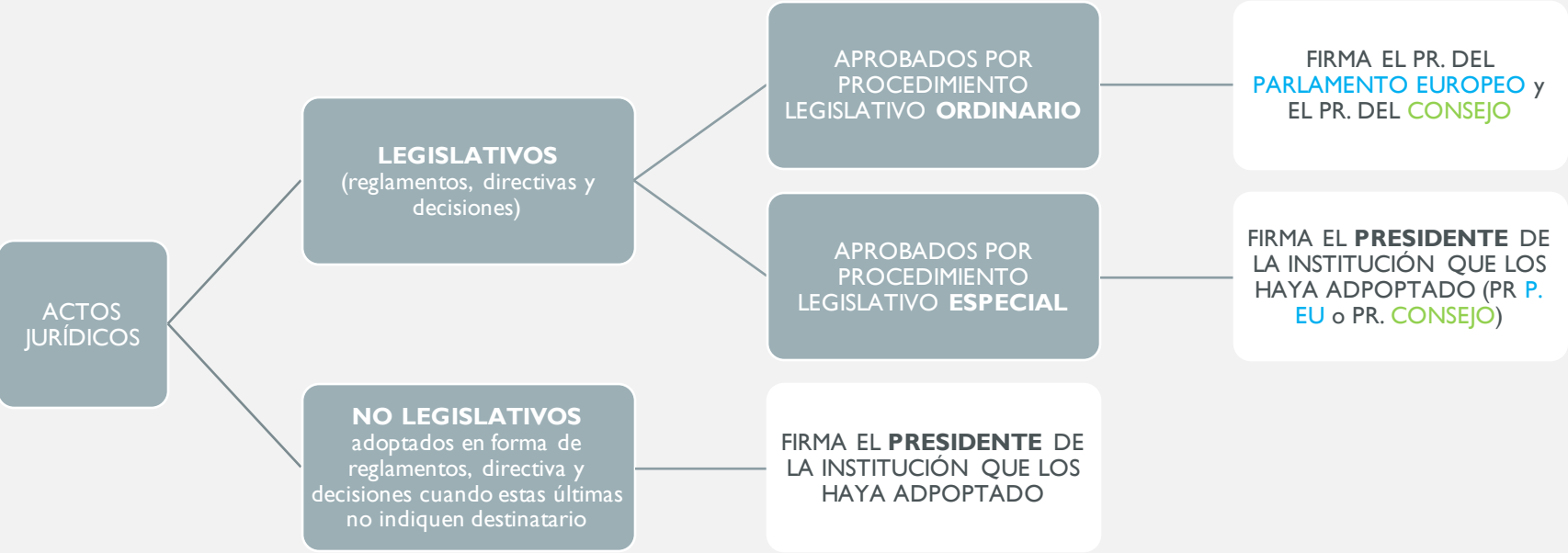
PROCEDIMIENTO	ACTOS	PUBLICACIÓN	ENTRADA EN VIGOR
ACTOS ADOPTADOS POR PROC. LEGISLATIVOS	- Reglamentos - Directivas - Decisiones	D.O.U.E	- En la fecha que ellos fijen - O, falta de ella, a los 20 días de su publicación
ACTOS NO LEGISLATIVOS	- Reglamentos - Directivas que tengan por destinatarios <u>TODOS</u> los EEMM - Decisiones que <u>NO</u> indiquen destinatario	D.O.U.E	- En la fecha que ellos fijen - O, falta de ella, a los 20 días de su publicación
	- Resto directivas (es decir, que NO tengan como destinatarios todos los EEMM) - Decisiones que SÍ indiquen un destinatario	Se notificará a sus destinatarios	Surtirán efecto en virtud de dicha notificación

ACTOS TÍPICOS - VINCULANTES

CLASES DE REGLAMENTOS	CLASES DE DIRECTIVAS	CLASES DE DECISIONES
Los reglamentos adoptados de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario: serán firmados por el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo. <u>Serán reglamentos legislativos.</u>	Las directivas adoptadas de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario: serán firmadas por el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo. <u>Serán directivas legislativos.</u>	Las decisiones adoptadas de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario: serán firmadas por el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo. <u>Serán decisiones legislativos.</u>
Los reglamentos adoptados de acuerdo con el procedimiento legislativo especial: serán firmados por el Presidente de la institución que los haya adoptado (Parlamento Eu o Consejo). <u>Serán reglamentos legislativos.</u>	Las directivas adoptadas de acuerdo con el procedimiento legislativo especial: serán firmadas por el Presidente de la institución que los haya adoptado (Parlamento Eu o Consejo). <u>Serán directivas legislativas.</u>	Las decisiones adoptadas de acuerdo con el procedimiento legislativo especial: serán firmadas por el Presidente de la institución que los haya adoptado (Parlamento Eu o Consejo). <u>Serán decisiones legislativas.</u>
Los reglamentos NO adoptados de acuerdo con el procedimiento legislativo (sino por cualquier otro procedimiento): serán firmados por el Presidente de la institución que los haya adoptado. <u>Estos NO serán reglamentos legislativos aunque sí vinculantes.</u>	Las directivas NO adoptadas de acuerdo con el procedimiento legislativo (sino por cualquier otro procedimiento): serán firmados por el Presidente de la institución que los haya adoptado. <u>Estas NO serán directivas legislativas aunque sí vinculantes.</u>	Las decisiones NO adoptadas de acuerdo con el procedimiento legislativo (sino por cualquier otro procedimiento): serán firmados por el Presidente de la institución que los haya adoptado. <u>Estas NO serán decisiones legislativas aunque sí vinculantes.</u>

ART
297
TFUE

¿QUIÉN FIRMA LOS ACTOS JURÍDICOS?



ACTOS TÍPICOS – NO VINCULANTES

RECOMENDACIONES	DICTÁMENES
Son actos jurídicos NO legislativos y NO vinculantes	Son actos jurídicos NO legislativos y NO vinculantes
A través de ellas, una institución manifiesta, a <u>iniciativa propia</u> , su criterio sobre un determinado asunto	A través de ellas, una institución manifiesta, su criterio sobre un determinado asunto, <u>previa solicitud</u> de otra institución u órgano de la UE
Art 292 TFUE: El Consejo adoptará recomendaciones. Se pronunciará a propuesta de la Comisión en todos los casos en que los Tratados dispongan que el Consejo adopte actos a propuesta de la Comisión . Se pronunciará por unanimidad en los ámbitos en los que se requiere la unanimidad para la adopción de un acto de la Unión. La Comisión , así como el Banco Central Europeo en los casos específicos previstos por los Tratados, adoptarán recomendaciones.	Su solicitud puede ser: • Preceptiva → Cuando está prevista en los Tratados • Facultativa → En el resto de casos

Similar a la figura
de un decreto
legislativo
regulado en la CE

**ART
290
TFUE**

OTROS ACTOS TÍPICOS – ACTOS DELEGADOS

- I. Un acto legislativo podrá delegar en la **Comisión** los poderes para adoptar **actos NO legislativos** de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos NO esenciales del acto legislativo. **Los actos legislativos delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación de poderes.** La regulación de los elementos esenciales de un ámbito estará reservada al acto legislativo y, por lo tanto, no podrá ser objeto de una delegación de poderes.

2. Los actos legislativos fijarán de forma expresa las condiciones a las que estará sujeta la delegación, que podrán ser las siguientes:

- a) el **Parlamento Europeo** o el **Consejo** podrán decidir revocar la delegación;
- b) el acto delegado no podrá entrar en vigor si el **Parlamento Europeo** o el **Consejo** han formulado objeciones en el plazo fijado en el acto legislativo.

A efectos de las letras a) y b), el **Parlamento Europeo** se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen y el **Consejo** lo hará por mayoría cualificada.

3. En el título de los actos delegados figurará el adjetivo «delegado» o «delegada».

“Un **acto legislativo** podrá delegar en la **Comisión** los poderes para adoptar **actos NO legislativos** de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos NO esenciales del acto legislativo.”

REGLAMENTO (UE) N° 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 21 de noviembre de 2012

sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 43, apartado 2, y su artículo 118, párrafo primero,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Prevía transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ⁽¹⁾,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones ⁽²⁾,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ⁽³⁾,

Considerando lo siguiente:

utilizarse en el mercado.

(62) Deben establecerse procedimientos adecuados a fin de facilitar las solicitudes transfronterizas de registro conjunto de denominaciones de origen protegidas, de indicaciones geográficas protegidas y de especialidades tradicionales garantizadas.

(63) A fin de completar o modificar algunos elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado por lo que respecta al complemento de la lista de productos incluida en el anexo I del presente Reglamento; al establecimiento de restricciones y excepciones respecto de la procedencia de piensos en el caso de las denominaciones de origen; al establecimiento de restricciones y excepciones respecto del sacrificio de animales vivos o de la procedencia de materias primas; al establecimiento de normas que pongan límites a la información

19.6.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 179/17

REGLAMENTO DELEGADO (UE) N° 664/2014 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2013

por el que se completa el Reglamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al establecimiento de los símbolos de la Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas sobre la procedencia, ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 5, apartado 4, párrafos primero y segundo; su artículo 12, apartado 7, párrafo primero; su artículo 16, apartado 2; su artículo 19, apartado 2, párrafo primero; su artículo 23, apartado 4, párrafo primero; su artículo 25, apartado 3; su artículo 49, apartado 7, párrafo primero; su artículo 51, apartado 6, párrafo primero; su artículo 53, apartado 3, párrafo primero, y su artículo 54, apartado 2, párrafo primero,

Considerando lo siguiente:

OTROS ACTOS TÍPICOS – ACTOS DE EJECUCIÓN

La **Comisión** (o en su caso el **Consejo**) tienen competencias de ejecución cuando se requieran condiciones uniformes

ART 291 TFUE

1. Los **Estados miembros** adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión.
2. Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, éstos **conferirán competencias de ejecución** a la **Comisión** o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al **Consejo**. *(en materia PESC)*.
3. A efectos del apartado 2, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán previamente, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.
4. En el título de los actos de ejecución figurará la expresión «de ejecución».

2. “Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al Consejo. *(en materia PESC).*”

DIRECTIVA (UE) 2016/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 26 de octubre de 2016

sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Prevía transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ⁽¹⁾,

Prevía consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ⁽²⁾,

Considerando lo siguiente:

- (55) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de las disposiciones correspondientes de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Debe utilizarse el procedimiento de examen para establecer: las especificaciones técnicas de los requisitos de accesibilidad; la metodología que han de utilizar los Estados miembros en el seguimiento de la conformidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles afectados por dichos requisitos; y las disposiciones para la presentación de informes por parte de los Estados miembros a la Comisión sobre el resultado del seguimiento. Debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de actos de ejecución por los que se establezca un modelo de declaración de accesibilidad que no tenga ningún efecto sobre la naturaleza y el alcance de las obligaciones que se derivan de la presente Directiva, sino que sirva para facilitar la aplicación de las normas recogidas en ella. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽³⁾.

12.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 256/103

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1523 DE LA COMISIÓN

de 11 de octubre de 2018

por la que se establece un modelo de declaración de accesibilidad de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público ⁽¹⁾, y en particular su artículo 7, apartado 2,

Prevía consulta al comité creado por el artículo 11, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/2102,

ACTOS ATÍPICOS

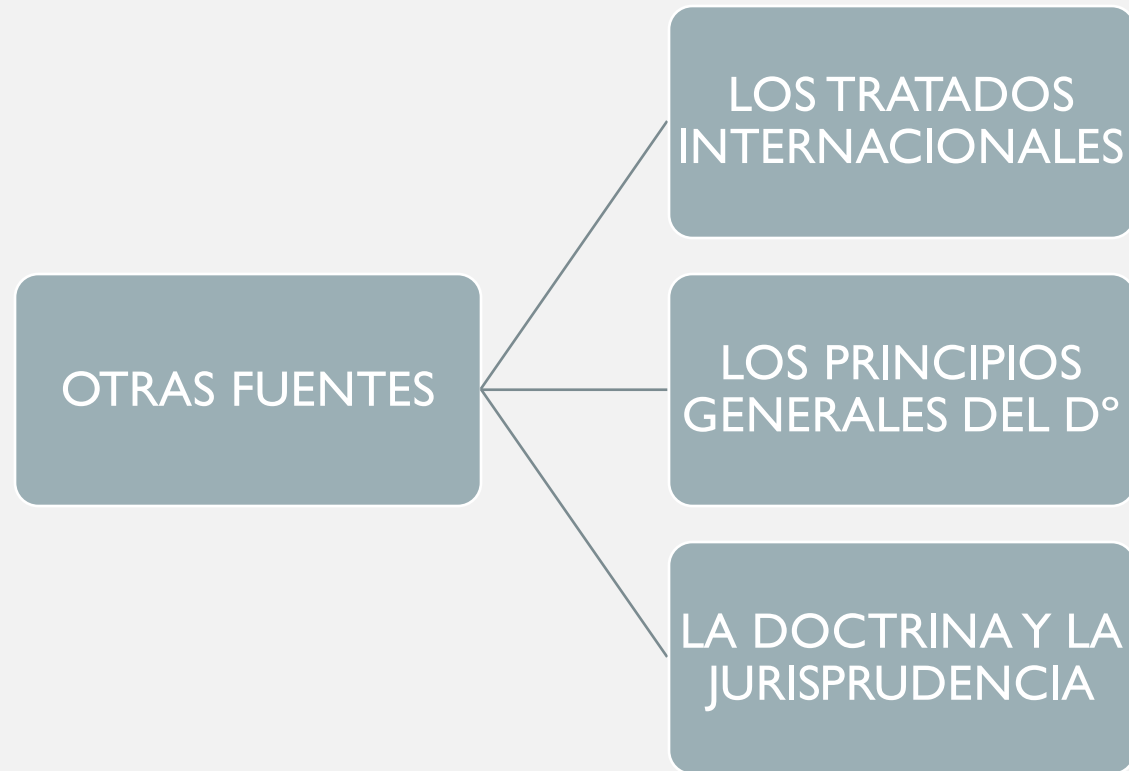
ACTOS ATÍPICOS: Son actos jurídicos que adoptan las instituciones pero que no se corresponden con los enumerados en el TFUE en general y en el art 288 TFUE en particular (reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes)

- Son igualmente D° derivado
- NO tienen rango jurídico inferior que los actos jurídicos típicos
- Son, entre otros:
 - Reglamentos internos
 - Programas marco
 - Acuerdos institucionales
 - Resoluciones
 - Libros verdes
 - Libros blancos
 - Etc.

OTRAS FUENTES



OTRAS FUENTES



LOS TRATADOS INTERNACIONALES

TRATADOS INTERNACIONALES

La UE como sujeto de D° internacional puede celebrar Tratados con otros estados u organizaciones en las materias de su competencia

Los tratados, se integrarán en el ordenamiento jurídicos de la Unión

Los TI celebrados por la UE, ocupan un lugar intermedio entre el D° Originario y el D° derivado

Un TI nunca puede vulnerar a los Tratados en los que se fundamenta la Unión, pero sí prevalece sobre cualquier norma del D° derivado



D° ORIGINARIO

TRATADOS INTERNACIONALES

D° DERIVADO

LOS TRATADOS INTERNACIONALES

COMISIÓN

- Propone la celebración de acuerdos internacionales
- Si son acuerdos PESC, entonces propone el Alto Representante

CONSEJO

- Autoriza la apertura de negociaciones, aprobará directrices de negociación, autorizará la firma, celebrará acuerdos, etc

PARLAMENTO EUROPEO

- Tres supuestos:
 - Si se trata de materia PESC, no interviene
 - En determinados supuestos (ej para acuerdos de Asociación, firma para el acuerdo de adhesión de la Unión al Convenio Europeo Para la protección de los DDHH, etc), se precisará su aprobación
 - Otros supuestos: se requerirá consulta al P. EU

TRIBUNAL DE JUSTICIA

- Puede emitir dictamen sobre la conformidad del Tratado con anterioridad a su celebración a solicitud del Consejo, la Comisión, el P. EU o un EM.

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL D°

CONCEPTO: Son el conjunto de reglas y criterios que se deducen del ordenamiento jurídico y que actúan como elementos informadores e integradores.

- Principios generales comunes a cualquier ordenamiento jurídico: seguridad jurídica, legalidad, prohibición de la arbitrariedad, etc.
- Principios generales tomados del D° internacional: salvaguarda de D°s fundamentales, etc.
- Principios del D° de la UE:
 - Deducidos de los propios tratados: igualdad de trato, solidaridad, libre circulación, etc.
 - Elaborados por el Tribunal de Justicia en su labor de interpretación de los tratados: primacía, efecto directo, interpretación conforme, etc.

LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA

- Debido a la complejidad de los Tratados, resulta muy valiosa la interpretación que el TJUE realiza de los mismos.
- La doctrina no tiene fuerza obligatoria pero es de gran utilidad.
- Las sentencias del TJUE sí tienen carácter obligatorio.

3. RELACIONES ENTRE EL Dº DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LOS EEMM



MOTIVACIÓN

¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTABLECER UN SISTEMA DE RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS?

- El D° de la UE es un D° independiente respecto al ordenamiento interno de los EEMM.
- Esto supone que en un mismo territorio y sobre una misma población, aplican y conviven dos ordenamientos jurídicos distintos.
- Esta coexistencia obliga a establecer un sistema de relaciones

PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES
ORDINARIAS:
CUANDO TODO VA BIEN



PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES ORDINARIAS

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA

- La adhesión a la UE implica aceptar que ciertas competencias pasan a ser ejercidas por la Unión bajo el propio ordenamiento de la Unión.
- Como consecuencia de este principio, la validez y eficacia de las normas que integran el Dº de la UE será independientes de la aceptación por los EEMM.
- Se elimina así el peligro a distintas interpretaciones o niveles de aceptación de los distintos EEMM

PRINCIPIO DE COOPERACIÓN LEAL

- Para la plena efectividad del ordenamiento europeo, en ocasiones se requiere la colaboración de los EEMM y de su ordenamiento interno.
- El art 4 del TFUE señala que: *conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los EEMM se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.*
- Ej. de esta colaboración: las directivas que requieren una transposición normativa.

PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES
EXTRAORDINARIAS:
RELACIONES DE CONFLICTO



PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES EXTRAORDINARIAS

EL **TRIBUNAL DE JUSTICIA** HA CONSAGRADO UNA SERIE DE PRINCIPIOS QUE PERMITEN RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE EL ORDENAMIENTO DE LA UE Y EL DE LOS EMM.

PRINCIPIO DE PRIMACÍA

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA

PRINCIPIO DE EFECTO DIRECTO

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN CONFORME

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ESTADOS

PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL D° DE LA UE

PRINCIPIO DE PRIMACIA DEL D° DE LA UE

Supone que en caso de conflicto entre una norma de la UE y una del D° interno, el juez nacional debe aplicar la norma de la Unión e inaplicar la nacional

Este principio fue declarado por primera vez por el TJ en la **Sentencia Costa/Enel de 1964** en el que el Sr. Flamingo Costa denunciaba que la ley de energía eléctrica de 1962 violaba algunos preceptos del T. de Roma

De acuerdo con el TJ este principio se fundamenta en 3 características:

- 1.-La **aplicabilidad directa** y el **efecto directo**, del D° de la UE no podrían tener cabida si en caso de conflicto no existiera el principio de primacía.
- 2.-La **atribución de competencias a la Unión**, no tendría sentido si no hubiera supuesto correlativamente una limitación de las competencias de los EEMM
- 3.-El art 4 del TUE obliga a los EEMM de abstenerse de tomar cualquier medida que pueda poner en **peligro los objetivos de la Unión**. La adopción de medidas internas que fueran contrarias, supondría violar ese principio de lealtad

Aplicabilidad directa $\neq$ Efecto directo

Aplicabilidad directa: principio por el cual una norma del D° Comunitario puede aplicar sin necesidad de proceder su transformación en el D° nacional.

Efecto directo: principio que implica que en caso de conflicto y ciertas condiciones, determinadas normas puedan ser invocadas por los particulares para que puedan ser alegadas ante órganos jurisdiccionales.

PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL D° DE LA UE

PRINCIPIO DE PRIMACIA DEL D° DE LA UE

Otras sentencias destacadas

Sentencia Politi: el principio de primacía aplica tanto al D° originario como al derivado

Sentencia Comisión/Italia de 1971: el principio de primacía actúa sobre toda norma interna, sea cual sea su rango, incluso frente a normas constitucionales

Sentencia Simmenthal: el principio de primacía aplica respecto de la norma interna anterior a la europea y también respecto a las posteriores.

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA

Con la **Sentencia Comisión/Italia 1985**, el TJ declaró que la obligación de los jueces nacionales de NO aplicar una norma interna que entre en contradicción con el D° Europeo es solo una solución provisional, por ello los EEMM tienen además la obligación de eliminar de su ordenamiento la norma contraria al D° de la UE.

PRINCIPIO DE EFECTO DIRECTO O ÚTIL DEL D° DE LA UE

PRINCIPIO DE EFECTO DIRECTO

La eficacia directa de las normas de la UE implica que estas pueden despegar por si mismas **plenitud de efectos** desde su entrada en vigor y durante toda su vigencia. En consecuencia, crean D°s y obligaciones para aquellos que puedan verse afectados por su ámbito de aplicación

Sentencia Van Gend en Loos

- Una empresa neerlandesa llamada Van Gend en Loos, compraba productos químicos en Alemania, pagando unos D°s de aduana a la entrada de Holanda.
- Por su parte, Países Bajos, aumentó sus aranceles, pese a que el entonces TCEE determinaba que *los EEMM se abstendrían de establecer nuevos D°s de aduana y de incrementar los ya existentes*.
- Dicho artículo, solo refería a los EEMM; No obstante, un Tribunal neerlandés planteó al TJ, mediante cuestión prejudicial, si un particular, podía hacer valer, basándose en dicho precepto, D°s individuales (en este caso, no abonar aranceles de mayor cuantía)

Este principio fue declarado por 1ª vez por el TJ en la **Sentencia Van Gend en Loos de 1963** estableciendo que: las normas de los T°s pueden producir efectos jurídicos aún cuando no existan normas nacionales para su aplicación y que los particulares pueden hacer valer antes los poderes públicos nacionales los D°s que se deriven de las normas de la UE

Existen dos clases de efectos:

- 1.- **El efecto directo vertical:** tiene lugar en las relaciones entre los particulares y el país, lo que significa que los particulares pueden prevalecerse de una norma europea frente al país.
- 2.- **El efecto directo horizontal:** tiene lugar en las relaciones entre particulares, lo que significa que un particular puede prevalecerse de una norma europea frente a otro particular.

Según el tipo de acto en cuestión, el TJ admite:

El **efecto directo completo**, es decir, un efecto directo horizontal y un efecto directo vertical,
O el **efecto directo parcial**, que se limita al efecto directo vertical.

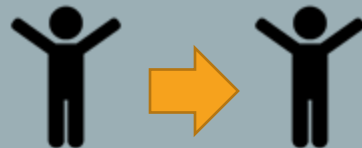
PRINCIPIO DE EFECTO DIRECTO O ÚTIL DEL D° DE LA UE

CLASES DE EFECTO

EFECTO DIRECTO VERTICAL

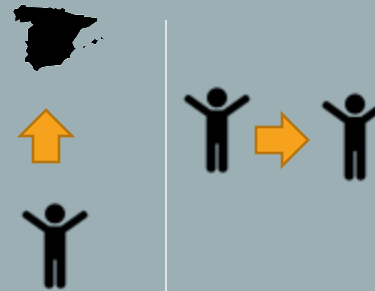


EFECTO DIRECTO HORIZONTAL

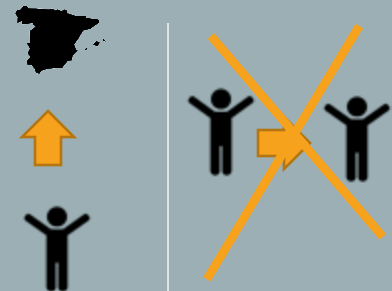


EFECTOS SEGÚN CLASE DE ACTO

EFECTO DIRECTO COMPLETO



EFECTO DIRECTO PARCIAL



PRINCIPIO DE EFECTO DIRECTO O ÚTIL DEL D° DE LA UE

Según el TJ, en la sentencia **Van Gend en Loos**, sentó el principio de efecto directo, indicando que para que una norma de la unión produzca efecto directo, las obligaciones deben ser:



En la sentencia **Becker** (sentencia de 19 de enero de 1982), el TJ rechaza el efecto directo en cuanto los países poseen un margen de maniobra relativa a la aplicación de la disposición contemplada (sentencia de 12 de diciembre de 1990, **Kaefer y Procacci**), por muy mínima que sea.

PRINCIPIO DE EFECTO DIRECTO O ÚTIL DEL D° DE LA UE

Según el TJ, NO todas las normas de la UE cuenta con efecto directo.

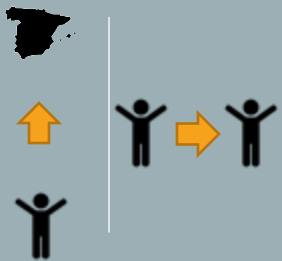
TRATADOS

- No todos los preceptos de los tratados tienen efecto directo, solo aquellos que contienen previsiones específicas para los particulares

REGLAMENTOS

- Los reglamentos siempre tienen un efecto directo. El art 288 del TFUE efectivamente señala que los reglamentos son directamente aplicables en los países de la UE.
- El TJ indica en la **sentencia Politi del 14 de diciembre de 1971** que se trata de un **efecto directo completo**.

EFECTO
DIRECTO
COMPLETO



PRINCIPIO DE EFECTO DIRECTO O ÚTIL DEL D° DE LA UE

DIRECTIVAS



- Las directivas solo establecen obligaciones para los poderes públicos.
- No obstante, el TJ les reconoce en algunos casos un efecto directo al objeto de proteger los derechos de los particulares
- Una directiva tendrá un efecto directo si sus disposiciones son **incondicionales y suficientemente claras y precisas** y cuando el país de la UE **no haya transpuesto la directiva antes del plazo** correspondiente (**Sentencia del 4 de diciembre de 1974, Van Duyn**).
- El efecto directo de una directiva será **exclusivamente vertical** porque una directiva no puede imponer obligaciones a los particulares al no ser destinatarios de la misma
- Un EM no podrá aplicar su ley interna si es contraria a lo dispuesto por una directiva cuyo plazo de transposición ya ha expirado (sentencia del 5 de abril de 1979, Ratti).

PRINCIPIO DE EFECTO DIRECTO O ÚTIL DEL D° DE LA UE

EFECTO
DIRECTO
VERTICAL



DECISIONES

- Las decisiones pueden tener un efecto directo si designan un país de la UE como destinatario. En tal caso, el TJ reconoce un efecto **directo únicamente vertical** (**sentencia del 10 de noviembre de 1992, Hansa Fleisch**).

ACUERDO INTERNACIONALES

- En la **sentencia Demirel del 30 de septiembre de 1987**, el TJ reconoce un efecto directo a determinados acuerdos en función de los mismos criterios que se desprenden de la sentencia Van Gend en Loos.

DICTÁMENES Y RECOMENDACIONES

- los dictámenes y recomendaciones no tienen una fuerza jurídica vinculante. En consecuencia, no tienen efecto directo.

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN CONFORME

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN CONFORME

Bajo este principio, cuando una norma sea susceptible de tener diversas interpretaciones, unas que sean contrarias al D° de la UE y otras ajustadas al D° de la UE el juez nacional hará la interpretación efectivamente resulte ajustada a D°.

Sentencia Marleasing de 1990

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL E° INCUMPLIDOR

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO INCUMPLIDOR

Teniendo en consideración que las directivas solo pueden producir efectos verticales, en los casos en los que un particular sufra un perjuicio porque la directiva no ha sido transpuesta en plazo o ha sido incorrectamente transpuesta, afectando en las relaciones entre particulares, el particular afectado de ninguna manera podrá reclamar al otro particular el contenido de la directiva.

Sin embargo, sí podrá reclamar al E° incumplidor el abono de la correspondiente indemnización como consecuencia de la responsabilidad en que ha incurrido por su actuación deficiente.

Sentencia Francovich y Bonifaci, 1991

3.- LA RELACIÓN ENTRE EL Dº DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICOS DE LOS EEMM



EL Dº ORIGINARIO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL



EL Dº ORIGINARIO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

Mediante el art 93 de la CE de 1978, se establece el instrumento jurídico por el cual España pudo incorporarse a las Comunidades Europeas

ART 93 CE

Mediante la **ley orgánica** se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las **Cortes Generales o al Gobierno**, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

EL D° ORIGINARIO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

Los Tratados de D° originario, por su naturaleza tienen condición, de Tratados Internacionales, resultado de aplicación, además de lo dispuesto en el art 93, lo establecido en el art 96 de la UE.

ART 96 CE

- 1.- Los tratados internacionales válidamente celebrados, **una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno**. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
- 2.- Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

EL D° ORIGINARIO Y EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

De acuerdo con los art. anteriores, la celebración del T. de Adhesión y cualquier Tratado modificativo posterior, requiere:

- **Autorización de Las Cortes mediante L.O.**
 - Efectivamente, en T. de Adhesión se ratificó por L.O. 10/1985, de 2 de agosto)
- **Publicación en el BOE** → pasando a integrarse en el sistema de fuentes del D° español

EL D° DERIVADO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL



EL D° DERIVADO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

En relación con el D° derivado hay que dar respuesta dos cuestiones:

1. A qué **administración** corresponde adoptar las medidas de ejecución del D° de la UE y la transposición de directivas
2. Los procedimientos a seguir en caso de **conflicto**

EL D° DERIVADO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

I.- A qué **administración** corresponde adoptar las medidas de ejecución del D° de la UE y la transposición de directivas

- El TJ ha concluido que la determinación del órgano o ente que en cada EM sea competente para la ejecución y el desarrollo del D° de la UE es un asunto de orden exclusivamente interno.
- El TC por su parte, atribuye la competencia de ejecución y desarrollo al ente que tenga las competencias en D° interno según se establezca en la constitución (arts 148, 149 CE).
- No obstante, de acuerdo con el art 93 CE, la responsabilidad por posibles incumplimientos le incumbe al **Estado**.



EL D° DERIVADO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

2.- Cuando el D° de la UE y el ordenamiento interno español entran en conflicto

- En general, estos casos se resolverán aplicando los principios establecidos por el TJ.
- Fundamentalmente pueden darse tres situaciones:

Colisión de una norma del D° de la UE con una norma interna de rango inferior a la ley

Colisión de una norma del D° de la UE con una norma española con rango de ley

Colisión de una norma del D° de la UE y una norma constitucional

EL D° DERIVADO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

COLISIÓN DE
UNA NORMA
DEL D° DE LA
UE CON UNA
NORMA
INTERNA DE
**RANGO
INFERIOR A**
LA LEY

El juez español que conozca el caso, aplicará la norma europea de acuerdo con el principio de primacía

Si se trata de un órgano contencioso-administrativo, además podrá declarar NULO el reglamento nacional

Si se trata de un órgano de cualquier otro orden, solo inaplicará la norma, pero no podrá anularlo.

EL D° DERIVADO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

COLISIÓN DE UNA NORMA DEL D° DE LA UE CON UNA NORMA ESPAÑOLA CON **RANGO DE LEY**

El juez español NO aplicará la norma con rango de ley, pero NO tiene **competencia** para declararla NULA

El TC, por su parte, NO puede declarar **inconstitucional** la norma, porque el D° de la UE no es parámetro de constitucionalidad (una norma puede vulnerar el D° de la UE y no ser contraria a la CE).

Habría que recurrir a la vía **parlamentaria**

EL D° DERIVADO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

COLISIÓN DE UNA NORMA DEL D° DE LA UE CON UNA NORMA CONSTITUCIONAL

El TJ, en aplicación del principio de primacía, ha venido declarando que en caso de **conflicto** entre una norma europea y una norma constitucional, **prevalece la norma de la Unión**

El TC, por su parte, igualmente ha venido reconociendo que en caso de **conflicto** entre una norma europea y una norma constitucional, **prevalece la norma de la Unión**, sin admitir recurso de amparo frente al acto de la Unión, puesto que este no está sometido al test de constitucionalidad.

El TC sin embargo, sí puede pronunciarse sobre si un Tratado de D° originario es ajustado a los dispuesto en la CE, y en caso de contradicción, habrá de procederse a la reforma constitucional (art 95 CE) .

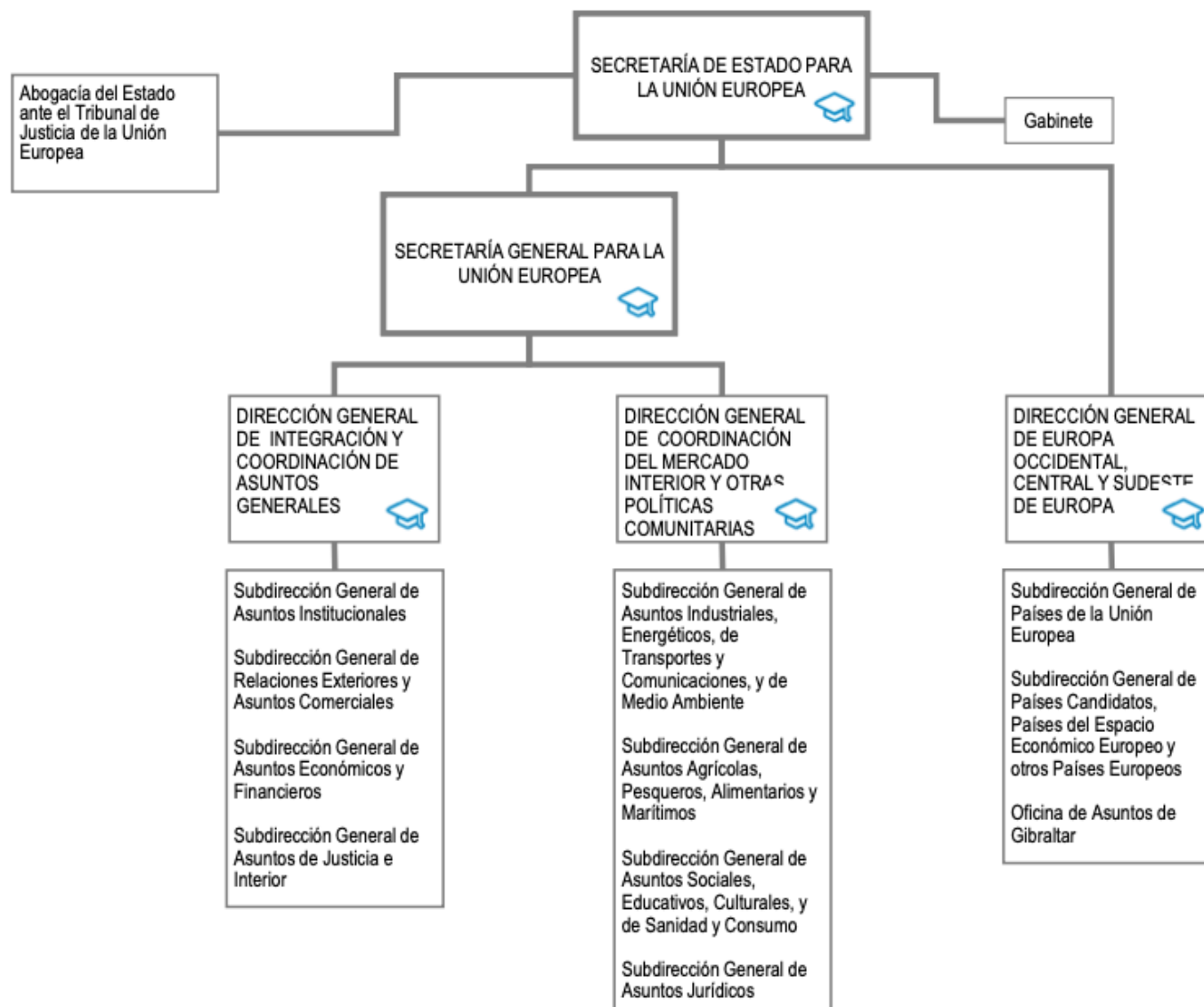
4.- LA PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA Y DE LA GVA EN LA FORMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL Dº DE LA UE



LA PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA Y DE LA GVA EN LA FORMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL D° DE LA UE

Las CCAA participan en la formación de la voluntad del E° ante las instituciones de la Unión para que su opinión sea tomada en cuenta a través de **la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE)**, anteriormente conocida como CARCE (Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas).

La **Secretaría de Estado para la UE**, es el órgano de coordinación en materia de ayudas procedentes de fondos públicos, mediando entre la Comisión Europea y las CCAA



LA PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA Y DE LA GVA EN LA FORMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL D° DE LA UE

ART I AE

ART 1.4 Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana:

La Comunitat Valenciana, como región de Europa, **asume los valores de la Unión Europea** y velará por el cumplimiento de sus objetivos y por la defensa de los derechos de todos los ciudadanos europeos

ART 22 AE

ART 22.k Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana:

Es función de Les Corts:

k) Recibir información, a través del Consell, debatir y **emitir opinión respecto de los tratados internacionales y legislación de la Unión Europea** en cuanto se refieran a materias de particular interés de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con la legislación del Estado

LA PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA Y DE LA GVA EN LA FORMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL Dº DE LA UE

ART
49.4
AE

ART 49.4 Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana:

También es **competencia exclusiva de la Generalitat el desarrollo y ejecución de la legislación de la UE** en la Comunidad Valenciana y ejecución de la legislación de la UE en la Comunidad Valenciana en aquellas materias que sean de su competencia.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA Y DE LA GVA EN LA FORMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL Dº DE LA UE

ART
6I
AE

ART 6I (Tit.VI Relaciones con la UE) EA de la Comunidad Valenciana:

1. La **Comunitat Valenciana** tendrá una **Delegación en Bruselas** como órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses multisectoriales ante las instituciones y órganos de la Unión Europea.
2. Asimismo, la Generalitat, a través del Organismo de Promoción de la Comunitat Valenciana, abrirá una red de oficinas de promoción de negocios en todos aquellos países y lugares donde crea que debe potenciarse la presencia de las empresas valencianas.
3. La Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:
 - a) Participará en los mecanismos de control del principio de subsidiariedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
 - b) Tiene derecho a participar en todos los procesos que establezca el Estado para configurar la posición española en el marco de las instituciones europeas, cuando estén referidas a competencias propias de la Comunitat Valenciana. También a ser oída en aquellos otros que, incluso sin ser de su competencia, le afecten directa o indirectamente.
 - c) **Tendrá al Presidente de la Generalitat como representante de la Comunitat Valenciana en el Comité de las Regiones.**
 - d) Ostenta la competencia exclusiva para el desarrollo y ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias.
 - e) Podrá participar, de forma especial, en el marco de la Asociación Euromediterránea.
4. La Generalitat, igualmente, podrá formar parte y participar en organizaciones e instituciones supranacionales de carácter regional.
5. Una **Ley creará el Comité Valenciano para los Asuntos Europeos**, órgano de carácter consultivo, encargado de asesorar y realizar estudios y propuestas para mejorar la participación en las cuestiones europeas y plantear acciones estratégicas de la Comunitat Valenciana.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA Y DE LA GVA EN LA FORMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL D° DE LA UE

En respuesta a lo dispuesto en el art 61.1 del EA, se establece la **Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea** es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es defender, representar y promover los intereses de la Comunitat Valenciana, sus instituciones, sus empresas, sus colectivos y sus ciudadanos ante la UE.

En respuesta a lo dispuesto en el art 61.5 del EA, la Ley 10/2009, de 20 de noviembre, de creación del Comité Valenciano para los Asuntos Europeos crea el **Comité Valenciano para los Asuntos Europeos** es un órgano colegiado, de naturaleza administrativa y carácter consultivo, encargado de asesorar al Consell, y realizar estudios y propuestas, encaminadas a mejorar la participación en las cuestiones europeas, y plantear acciones estratégicas de la Comunitat Valenciana, que mejor defiendan los intereses de la misma en dicho ámbito de actuación.

La misma ley crea el el **Observatorio de Políticas Europeas**, como un órgano técnico de apoyo al Comité Valenciano para Asuntos Europeos. Dicho Observatorio está orientado al análisis continuo de las políticas europeas y de las normativas comunitarias, con el objetivo de informar de su impacto en la región y garantizar su plena incorporación en las políticas y normas regionales.